

Elabore um resumo estruturado completo

1. Sistema Remuneratório (Vencimento, Remuneração e Reposições)

- **Proibição de Serviços Gratuitos:** O pagamento pelos serviços prestados é um direito do servidor e uma imposição ao Poder Público, sendo proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo exceções expressas em lei.
- **Conceitos Fundamentais:**
 - **Vencimento:** Retribuição pecuniária básica pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.
 - **Remuneração:** Soma do vencimento do cargo efetivo com as vantagens pecuniárias de caráter permanente.
 - **Provento:** Retribuição pecuniária devida ao servidor público aposentado.
- **Regras de Proteção e Fixação:**
 - **Súmula 679 do STF:** A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva de trabalho.
 - **Irredutibilidade:** É irredutível a remuneração (vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens permanentes).
- **Descontos e Perda da Remuneração:**
 - O servidor perde a remuneração do dia em caso de falta injustificada, ou a parcela diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas não compensados até o mês subsequente.
- **Reposições ao Erário:**
 - Exigem comunicação prévia para pagamento no prazo máximo de **30 dias**, permitindo-se o parcelamento a pedido (com parcela mínima de 10% da remuneração, provento ou pensão).
 - Se o pagamento indevido ocorreu no mês anterior, a reposição é feita em parcela única.
 - A revogação ou rescisão de decisão liminar ou tutela antecipada exige a restituição dos valores com atualização monetária.
 - Servidor demitido ou exonerado em débito com o erário tem **60 dias** para quitar a dívida antes da inscrição em dívida ativa.

2. Vantagens Pecuniárias: Indenizações

As indenizações visam ressarcir despesas extraordinárias do servidor. **Não se incorporam ao vencimento ou provento em nenhuma hipótese e não integram a remuneração.** As modalidades são:

1. **Ajuda de Custo:**
 - Destinada a compensar despesas de instalação do servidor que passar a ter exercício em nova sede com mudança permanente de domicílio, no interesse do serviço.
 - Compreende despesas de transporte do servidor e de sua família (passagem, bagagem e bens).

- O valor é regulamentado com teto máximo de **3 meses de remuneração**.
 - **Vedações:** Não é devida nas hipóteses de remoção a pedido nem no afastamento/retorno de mandato eletivo.
 - É devida ao não servidor nomeado para cargo em comissão com mudança de sede e, na cessão, é custeada pelo órgão cessionário.
 - Exige restituição se o servidor não se apresentar na nova sede em **30 dias**.
2. **Diárias:**
- Indenizam despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana em afastamentos eventuais ou transitórios da sede.
 - Paga por dia de afastamento, reduzindo-se pela **metade** quando não houver pernoite ou quando a União custear as despesas por outro meio.
 - Não são devidas quando o deslocamento for exigência permanente do cargo ou ocorrer dentro da mesma região metropolitana/microrregião (salvo se houver pernoite).
 - Devem ser restituídas no prazo de **5 dias** se o afastamento não ocorrer ou se o retorno for antecipado.
3. **Indenização de Transporte:**
- Concedida ao servidor que utilizar meio próprio de locomoção para execução de serviços externos próprios do cargo.
4. **Auxílio-Moradia:**
- Ressarcimento de despesas comprovadas com aluguel ou hospedagem hoteleira no prazo de um mês após a comprovação.
 - Exigido para ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança dos níveis DAS 4, 5 e 6, de Natureza Especial ou de Ministro de Estado que tenham se mudado de residência.
 - Não concedido se houver imóvel funcional disponível.
 - Limita-se a **25% do valor do cargo/função ou da remuneração de Ministro**, garantido o ressarcimento de até **R\$ 1.800,00**.
 - Mantido por 1 mês após exoneração, óbito, aquisição de imóvel ou disponibilização de imóvel funcional.
-

3. Vantagens Pecuniárias: Retribuição, Gratificações e Adicionais

Diferentemente das indenizações, as gratificações e os adicionais **podem se incorporar ao vencimento ou provento**, nos casos e condições indicados em lei. O rol do art. 61 da Lei 8.112/1990 é exemplificativo.

- **Retribuição por Função de Direção, Chefia e Assessoramento:** Devida pelo exercício de função comissionada ou cargo de confiança.
- **Gratificação Natalina (13º Salário):** Corresponde a **1/12 da remuneração** do mês de dezembro por mês de exercício no ano (fração igual ou superior a 15 dias é considerada mês integral).
- **Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Penosidade:**
 - Devidos a quem trabalha habitualmente em locais insalubres ou com risco.
 - É **vedada a acumulação** dos adicionais de insalubridade e periculosidade (o servidor deve optar por um deles).

- Cessam com a eliminação das condições de risco.
 - **Adicional Noturno:** Devido pelo serviço prestado entre **22h e 5h da manhã** (com hora noturna computada como 52min30s e acréscimo de 25%).
 - **Adicional de Férias:** Pagamento de **1/3 a mais** sobre a remuneração do período de férias.
 - **Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso:**
 - Paga pelo exercício eventual de atividades como instrutor em treinamento, membro de banca examinadora ou comissão de concurso.
 - **Não se incorpora** ao vencimento nem serve de base para cálculo de aposentadoria/pensão ou outras vantagens.
-

4. Férias

- O servidor faz jus a **30 dias de férias por ano**, acumuláveis no máximo por dois períodos em caso de necessidade do serviço.
 - Exige-se o cumprimento de **12 meses de exercício apenas para o primeiro período aquisitivo**.
 - Após o cumprimento do primeiro período aquisitivo, o servidor pode usufruir as férias seguintes dentro do mesmo ano civil, sem necessidade de nova carência de 12 meses (Tema 1135 do STJ).
-

5. Licenças

O Estatuto estabelece as seguintes modalidades de licença:

1. **Por Motivo de Doença em Pessoa da Família:**
 - Concedida para assistência a cônjuge/companheiro, pais, filhos, padrasto/madrasta, enteado ou dependente.
 - Exige comprovação por perícia médica oficial e que a assistência seja indispensável.
 - **É vedado o exercício de atividade remunerada** durante o período da licença.
 - A cada 12 meses: concedida por até **60 dias com remuneração** e até **90 dias sem remuneração** (consecutivos ou não).
2. **Por Motivo de Afastamento do Cônjuge:**
 - Para acompanhar cônjuge/companheiro deslocado para outro ponto do território, exterior ou exercício de mandato eletivo.
 - Concedida por **prazo indeterminado e sem remuneração**.
 - Se o cônjuge também for servidor público, admite-se o **exercício provisório** em órgão compatível.
3. **Para o Serviço Militar:** Concedida ao convocado; após o término, o servidor dispõe de até **30 dias sem remuneração** para reassumir o cargo (período contado como efetivo exercício).
4. **Para Atividade Política:**

- **Sem remuneração:** Entre a escolha em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura.
 - **Com remuneração:** A partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, limitada ao prazo máximo de **3 meses**.
 - Ocorrera afastamento compulsório a partir do registro para servidores em cargos de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização.
5. **Para Capacitação:**
- Concedida a critério da Administração (discricionária) para participação em curso de capacitação por até **3 meses a cada 5 anos de efetivo exercício**, mantida a remuneração.
 - Não é acumulável e conta como tempo de efetivo exercício.
6. **Para Tratar de Interesses Particulares:**
- Concedida a critério da Administração para servidor efetivo **fora do estágio probatório**.
 - Prazo de até **3 anos consecutivos, sem remuneração**, podendo ser interrompida a qualquer tempo a pedido ou no interesse do serviço.
7. **Para Desempenho de Mandato Classista:**
- Assegurada sem remuneração para direção/representação em entidades de classe ou sindicatos.
 - Duração igual à do mandato, permitidas renovações em caso de reeleição.
 - Limitação do número de licenciados conforme a quantidade de associados da entidade.
-

6. Afastamentos e Concessões

- **Afastamento para Pós-Graduação *Stricto Sensu* (no País ou Exterior):**
 - Exige tempo de titularidade no cargo efetivo de no mínimo **3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado** (incluído o estágio probatório).
 - O servidor deve permanecer no exercício do cargo após o retorno por período igual ao do afastamento, sob pena de ter que ressarcir as despesas ao erário em 60 dias.
 - **Concessões (Ausências Justificadas sem Prejuízo):**
 - **1 dia:** Doação de sangue.
 - **Até 2 dias:** Alistamento ou recadastramento eleitoral.
 - **8 dias consecutivos:** Casamento (gala) ou falecimento de cônjuge, companheiro, pais, padrasto/madrasta, filhos, enteados, irmãos ou menor sob guarda/tutela (luto).
 - **Horário Especial:**
 - Concedido ao servidor estudante (exige compensação de horário).
 - Concedido ao servidor com deficiência ou que tenha cônjuge/filho/dependente com deficiência (independe de compensação de horário).
-

7. Contagem do Tempo de Serviço

- **Computados como Efetivo Exercício:** Férias; exercício de cargo em comissão/função de confiança; treinamento e pós-graduação *stricto sensu*; júri e serviços obrigatórios; missão/estudo no exterior; licenças à gestante/adotante/paternidade; licença para tratamento da própria saúde (até 24 meses); licença para capacitação; licença para serviço militar; licença para mandato classista; e ausências do art. 97.
 - **Computados apenas para Aposentadoria e Disponibilidade:**
 - Tempo de serviço prestado a Estados, DF e Municípios.
 - Licença por motivo de doença em pessoa da família com remuneração que exceder 30 dias em 12 meses.
 - Licença para atividade política remunerada.
 - Licença para tratamento da própria saúde que exceder 24 meses.
 - Tempo de serviço em atividade privada vinculada ao RGPS e tiro de guerra.
 - **Não Computados para Nenhum Efeito:** Licença por motivo de doença em pessoa da família não remunerada; licença para acompanhar cônjuge; licença para atividade política não remunerada; e licença para tratar de interesses particulares.
-

8. Direito de Petição e Prescrição

- **Instrumentos de Provocação:**
 - **Requerimento:** Dirigido à autoridade competente e encaminhado por intermédio da chefia imediata.
 - **Pedido de Reconsideração:** Dirigido à própria autoridade que proferiu a decisão (prazo de interposição de **30 dias**; não pode ser renovado).
 - **Recurso:** Dirigido à autoridade imediatamente superior (prazo de interposição de **30 dias**; pode ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade).
 - **Prazos Prescricionais do Direito de Requerer:**
 - **5 anos:** Para atos de demissão, cassação de aposentadoria/disponibilidade ou que afetem interesses patrimoniais e créditos trabalhistas.
 - **120 dias:** Para os demais casos, salvo norma específica em lei.
 - O pedido de reconsideração e o recurso cabíveis **interrompem a prescrição**.
 - A prescrição é de ordem pública e não pode ser relevada pela Administração, ressalvadas hipóteses de força maior.
 - A Administração deve rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade (autotutela).
-

 Se quiser testar seus conhecimentos sobre este capítulo, posso elaborar um simulado de questões inéditas no estilo Certo/Errado com gabarito comentado!